

# Produtores perdem no Carf disputas sobre cessão de terras rurais

Conselheiros entendem que contratos são de arrendamento, com alíquota maior de IRPF

Por **Beatriz Olivon** — De Brasília

11/02/2026 05h03 · Atualizado há um dia

Presentear matéria



Fábio Calcini: "A Receita e até o Carf quando avaliam casos concretos cometem equívocos ao avaliar a questão do risco" — Foto: Rogerio Vieira/Valor

O **contribuinte** está perdendo, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (**Carf**), a **disputa** travada com a Receita Federal sobre a **tributação** da **cessão** de **terras rurais** a terceiros. Em pelo menos **nove decisões** proferidas no **segundo semestre** do ano passado, de diferentes turmas, os conselheiros mantiveram a cobrança de **Imposto de Renda** (IRPF) a **produtores rurais**, por entender que trata-se de **arrendamento**.

Esse tipo de contrato prevê um valor fixo pelo uso da terra. A Receita defende que essa operação é semelhante a um aluguel. O IRPF a pagar, portanto, pode chegar a 27,5%. Já os proprietários de terras entendem que trata-se de parceria, em que há uma divisão dos resultados, envolvendo risco. Nesse caso, a alíquota é de 5% do imposto.

#### Leia também:

[Quem indicou o ministro Dias Toffoli ao STF?](#)

[No período da Magnitsky contra Moraes fomos muito atacados, mas clientes sempre estiveram conosco, diz CEO do BB](#)

A diferença entre arrendamento e parceria tem pesado no bolso dos produtores rurais, geralmente pessoas físicas. Em um dos casos julgados, a cobrança é próxima de R\$ 1 milhão.

A questão já foi levada ao Congresso Nacional. Em 2025, o deputado federal Pedro Lupion (PP/PR) apresentou projeto de lei propondo que os rendimentos decorrentes de arrendamento de imóvel rural sejam incluídos no

Menu



**Valor**  
ECONÔMICO

**Legislação**



Cidadania

## **LEIA MAIS: AGU passa a conceder maiores descontos para dívidas não tributárias**

“A incerteza jurídica desestimula acordos legítimos de exploração produtiva da terra, eleva o custo de transação no campo e provoca judicialização, porque os autos de infração costumam retroagir cinco anos sem que o contribuinte conseguisse prever a mudança de entendimento da administração tributária”, alega na justificativa do projeto.

A autorregularização para produtores rurais pessoas físicas estava entre as prioridades da Receita Federal para 2025, de acordo com o Relatório Anual de Fiscalização. No documento, o órgão aponta que as principais inconformidades tributárias observadas envolvem a ausência de entrega da declaração do Imposto de Renda ou do Livro Caixa Digital do Produtor Rural, a dedução indevida de despesas não vinculadas à atividade rural e a omissão ou tributação incorreta de rendimentos provenientes de arrendamentos.

“

## **Por muito tempo, a Receita não era tão rígida nas fiscalizações do agronegócio”**

— Vinícius Caccavali

“A Receita e até o Carf quando avaliam casos concretos cometem equívocos ao avaliar a questão do risco, ignorando que o próprio Estatuto da Terra prevê risco”, afirma o advogado Fábio Calcini, sócio do escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia. De acordo com o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 1964), na parceria rural, uma pessoa cede à outra o uso de imóvel rural mediante partilha de riscos como caso fortuito e de força maior e variações de preço.

As discussões e dúvidas nesse tema não são novas, de acordo com o advogado, mas ganharam evidência porque a Receita tem, cada vez mais, aberto operações de fiscalização de produtores rurais. “O setor está preocupado com o assunto”, afirma.

Consultas com pedidos de avaliação de contratos para verificar se está bem caracterizada a parceria tornaram-se mais recorrentes, diz Calcini. A cobrança, acrescenta, pode decorrer de fiscalizações referentes à pessoa física ou realizadas no terceiro que arrenda a terra. “A diferença [de IR] é muito grande. Existem milhares de contratos e a Receita tem intensificado as fiscalizações.”

As decisões têm sido normalmente desfavoráveis aos contribuintes, mas, pondera o advogado, dependem das peculiaridades de cada caso. Não há ainda entendimento da Câmara Superior – última instância do Carf. “Depende

Menu



Valor ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

Em uma das decisões, de novembro, a 2ª Turma da 3ª Câmara da 2ª Seção considerou que é da essência da parceria rural que os contratantes partilhem os riscos advindos de caso fortuito e força maior do empreendimento rural, o que é descaracterizado quando uma das partes recebe quantia fixa, independentemente da produção.

Nesse caso, a Receita cobra IRPF de 2006 a 2010, em um total de R\$ 1,76 milhão - R\$ 895 mil de imposto e o restante de multa e juros, calculados até junho de 2011. De acordo com o processo, a Receita aponta omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes de aluguéis e royalties, omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão decorrentes de aluguéis e royalties e omissão de rendimentos de atividade rural (processo nº 15868.720066/2011-5).

O contrato, segundo o contribuinte alegou no processo, estipula o recebimento do percentual de 15% da produção de cana-de-açúcar. Para isso, precisa vender essa parcela da produção. Para a Receita, porém, o contrato de parceria agrícola foi descaracterizado porque havia outro contrato de venda dessa fatia da produção.

Outra autuação, mantida em julho pela 1ª Turma da 2ª Câmara da 2ª Seção, cobra R\$ 31,67 mil, por omissão de rendimentos de aluguéis. Para a fiscalização, o contrato seria de arrendamento, e não de parceria rural (processo nº 12571.720150/2017-02).

Em setembro a 1ª Turma da 4ª Câmara da 2ª Seção também manteve uma autuação pelo mesmo motivo. Para os conselheiros, no caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo proprietário dos bens rurais cedidos deve ser tributado como se fosse um aluguel comum. Foi mantida cobrança de R\$ 64 mil, referente ao período entre 2013 e 2015. “Se não há compartilhamento de riscos, não há parceria, no caso”, afirmou o relator, conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, no voto (processo nº 12571.720076/2017-16).

De acordo com Vinícius Vicentin Caccavali, sócio de tributário do VBSO Advogados, por muito tempo a Receita não era tão rígida nas fiscalizações do agronegócio, o que mudou nos últimos 15 anos, em especial em relação a pessoas físicas que são grandes contribuintes. “Tem muita gente que vai fazer um contrato, chamar de parceria rural mas, na prática, não interessa como chama, mas quais os elementos essenciais”, afirma.

O advogado destaca que existem muitos casos em que as pessoas chamam de contrato de parceria, mas fixam cláusulas que tiram o risco do dono da terra. “Sem o elemento risco não dá pra falar que tem o contrato de parceria”, diz. É comum o escritório fazer esse alerta aos produtores rurais, segundo o advogado. “Revisamos muitos contratos que têm a cláusula que exime [o produtor] de todo o risco.”

Por outro lado, o advogado pondera que também ocorrem exageros por parte da Receita. “Há divergência sobre quais riscos devem ser compartilhados”, afirma. Em uma das decisões, a Receita cita que o dono da terra ficou afastado do risco trabalhista, o que já não deveria ser exigido dele, de acordo com o advogado. “Ele não deve ficar responsável se quem usa a terra dele paga FGTS, por exemplo.”

Procurada pelo **Valor**, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não deu retorno até o fechamento da edição.

[< Mais recente](#)[Próxima >](#)

#### Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

## Conteúdo publicitário

Alarme com câmera Wi-Fi, preço incrível por tempo limitado! (ver preço)

Verisure | Patrocinado

Oftalmologista: se está com visão turva faça esse ritual do açafão imediatamente!

VisãoForte | Patrocinado

[Veja agora](#)

Pessoas acima de 50 anos com próstata inchada deveriam ler isto

Saúde do Homem | Patrocinado

[Clique aqui](#)

O valor da sua casa é público (dê uma olhada!)

Calculadora Valor Imóveis | Patrocinado

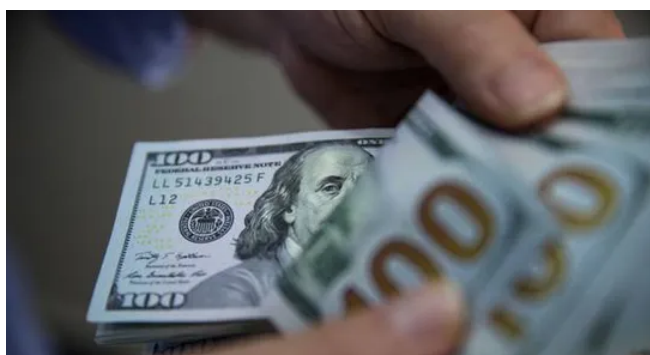
## Mais do Valor Econômico



### Bruno Retailleau, líder do partido Os Republicanos, anuncia candidatura à Presidência da França

Político relativamente linha-dura em relação à imigração e ao tráfico de drogas, Retailleau prometeu restaurar a ordem nas ruas da França e em suas fronteiras

12/02/2026, 15:37 — Em Mundo



AO VIVO

### Ibovespa firma queda e dólar passa a subir em meio a dados e balanços; ações do BB avançam após resultados

Além do fluxo de investidores estrangeiros, agentes permanecem atentos aos números corporativos

12/02/2026, 15:28 — Em Finanças



### Mais alto funcionário do governo britânico renuncia; é a 3ª baixa no caso Mandelson-Epstein

Wormald foi nomeado para o posto em dezembro de 2024, o cargo mais alto no serviço público - a força de trabalho governamental permanente e não política

12/02/2026, 15:27 — Em Mundo



## FT: Suleyman planeja 'autossuficiência' da IA

Menu



Valor ECONÔMICO

Legislação

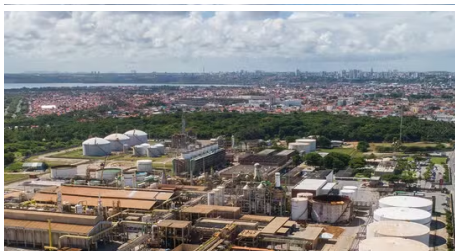


Cidadania



"Precisamos desenvolver nossos próprios modelos fundamentais, que estejam na vanguarda absoluta, com capacidade computacional em escala de gigawatts e algumas das melhores equipes de treinamento de IA", disse o chefe da área na companhia

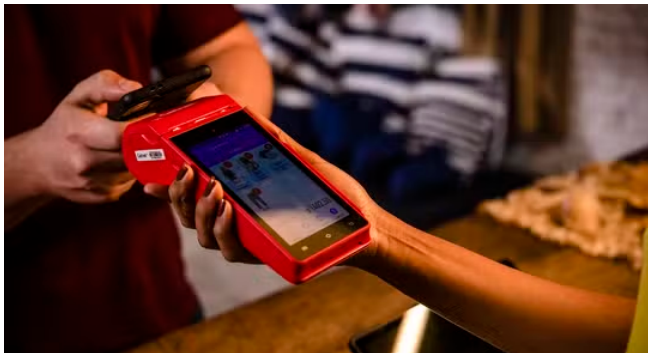
12/02/2026, 15:25 — Em Empresas



## 'Caso específico' da Braskem afeta inadimplência do BB no 4º trimestre

Sem o problema da petroquímica, índice de calotes do banco cairia de 5,17% para 4,88%

12/02/2026, 15:17 — Em Finanças



## Getnet abre comunidade global de desenvolvedores para acelerar inovação em meios de pagamento

Iniciativa tem como objetivo conectar profissionais de tecnologia de diferentes países, estimular parcerias e acelerar a criação de soluções digitais para o setor de pagamentos

12/02/2026, 15:14 — Em Finanças



## Fachin convoca reunião com ministros para discutir relatório da PF com menções a Toffoli

12/02/2026, 15:14 — Em Política



## Operadora da Bolsa de Londres vai montar plataforma de liquidação digital compatível com blockchain

Movimento permitirá a negociação de títulos, ações e ativos do mercado privado tokenizados

12/02/2026, 15:13 — Em Criptomoedas



SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo



---

[QUEM SOMOS](#)[FALE CONOSCO](#)[TERMOS E CONDIÇÕES](#)[TRABALHE CONOSCO](#)[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)[ANUNCIE](#)[MINHA EDITORA](#)